

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אביחי אברהם בוארון

פ/5782/25

הצעת חוק עצמאות היועץ המשפטי של משרד ממשלתי, מעמדו וסמכויותיו, התשפ"ה–2025

1. מטרת החוק
מטרת חוק זה היא לחזק את מעמדו ועצמאותם של היועצים המשפטיים של המשרדים הממשלתיים, כך שיורחב שיקול דעתם וסמכותם בתחומים עליהם אמון המשרד הממשלתי בו הם מכהנים.
2. עצמאות היועץ המשפטי של משרד הממשלתי
ליועץ המשפטי של משרד ממשלתי עצמאות במילוי תפקידיו וסמכויותיו, והוא אינו כפוף ליועץ המשפטי לממשלה או למי מטעמו.
3. כפיפות מינהלית והיוועצות
(א) היועץ המשפטי של משרד ממשלתי כפוף למנהל הכללי של המשרד הממשלתי בו הוא מכהן.
(ב) היועץ המשפטי של משרד ממשלתי רשאי להיוועץ ביועץ המשפטי לממשלה.
4. חוות דעת מחייבת
חוות דעתו של היועץ המשפטי של משרד ממשלתי מחייבת את כלל עובדי אותו משרד ממשלתי.
5. ייצוג המשרד בהליכים משפטיים
היועץ המשרדי של משרד ממשלתי הוא הגורם היחיד המנחה את מייצגי המדינה בערכאות באשר לעמדה המשפטית של המשרד הממשלתי בהליכים משפטיים; מייצגי המדינה בערכאות משפטיות חייבים להציג את עמדתו המשפטית של היועץ המשפטי של משרד ממשלתי במלואה כעמדת המשרד.
6. פרסום תזכירים
(א) הורה שר הממונה על משרד ממשלתי ליועץ המשפטי של המשרד לפרסם תזכיר חוק, תזכיר תקנות או תזכיר אחר, יפרסם היועץ המשפטי של המשרד את התזכיר בהקדם האפשרי; אם לא פרסם היועץ המשפטי את התזכיר יפרסם השר.

(ב) היה התזכיר נוגע לתחומי אחריותם של מספר משרדים ממשלתיים, יפרסם את התזכיר היועץ המשפטי של המשרד הממשלתי שלו מוקנות מירב הסמכויות בעניין התזכיר המבוקש לאחר היוועצות עם היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה הנוגעים בדבר; התגלעה מחלוקת בין היועצים המשפטיים בעניין הנוגע להוראות סעיף זה – תכריע במחלוקת ממשלת ישראל.

ביצוע ותקנות 7. שר המשפטים ממונה על ביצוע הוראות חוק זה והוא מוסמך לקבוע תקנות לביצועו.

דברי הסבר

מטרת החוק היא לחזק את מעמדם ועצמאותם של היועצים המשפטיים של המשרדים הממשלתיים. היועצים המשפטיים הם בעלי המומחיות המשפטית הגדולה ביותר בענייני המשרד בו הם מכהנים, ומשכך ראוי כי יהיו עצמאיים במילוי תפקידיהם, כך שיוכלו לייעץ ולפעול באופן בלתי תלוי בהתאם לשיקול דעתם המקצועי. חיזוק מעמדם יוביל להגברת הוודאות המשפטית בתוך המשרד ולשיפור איכות קבלת ההחלטות המשפטיות והמנהליות.

סעיף 1 מגדיר את מטרת החוק: להבטיח את עצמאותם של היועצים המשפטיים של המשרדים הממשלתיים ולחזק את מעמדם כמומחים משפטיים מובילים בתחומי האחריות של משרדיהם. הרחבת שיקול דעתם נועדה לשפר את איכות הייעוץ המשפטי שניתן לממשלה ולמנוע השפעות חיצוניות שעלולות לפגוע באובייקטיביות עבודתם.

סעיף 2 קובע כי היועץ המשפטי של משרד ממשלתי יהיה עצמאי לחלוטין במילוי תפקידיו וסמכויותיו, ולא יהיה כפוף ליועץ המשפטי לממשלה או לגורם מטעמו מבחינה מקצועית או משפטית. הוראה זו מבוססת על ההכרה כי היועץ המשפטי של המשרד הוא בעל הידע המקצועי הרלוונטי ביותר למשרדו ולכן עליו לפעול ללא כפיפות חיצונית כדי להבטיח ייעוץ עצמאי, מקצועי, מעמיק ואובייקטיבי.

סעיף 3 קובע כי היועץ המשפטי של משרד ממשלתי יהיה כפוף למנהל הכללי של אותו משרד ממשלתי. יחד עם זאת, יוכל היועץ המשפטי להיוועץ ביועץ המשפטי לממשלה על פי שיקול דעתו. סעיף זה מבטיח כי היועץ המשפטי יוכל להפעיל שיקול דעת עצמאי, תוך אפשרות לקבלת עצה מקצועית ממערך הייעוץ המשפטי לממשלה במקרה הצורך.

סעיף 4 קובע כי חוות דעתו המשפטית של היועץ המשפטי של המשרד תחייב את כלל עובדי המשרד. סעיף זה מחזק את סמכותו של היועץ המשפטי ומבטיח כי עמדתו תהיה בעלת משקל מכריע בהחלטות המשרד, מה שימנע מצב בו שיקולים לא משפטיים יגברו על שיקולים משפטיים ומקצועיים.

סעיף 5 קובע כי היועץ המשפטי של משרד ממשלתי יהיה הגורם הבלעדי המוסמך להנחות את מייצגי המדינה בערכאות המשפטיות בכל הנוגע לעמדת המשרד. בכך מובטחת עקביות משפטית ומניעת השפעות חיצוניות על עמדת המשרד בהליכים משפטיים, מה שיחזק את סמכותו של היועץ המשפטי ויבטיח ייצוג נאמן של עמדת המשרד.

סעיף 6 מגדיר את תפקידו של היועץ המשפטי בפרסום תזכירי חקיקה או תקנות על פי הנחיות השר הממונה על אותן משרד. כאשר תזכיר נוגע למספר משרדים ממשלתיים, היועץ המשפטי של המשרד הרלוונטי ביותר יפרסם אותו, תוך היוועצות עם היועצים המשפטיים של יתר המשרדים הנוגעים בדבר. במקרים של מחלוקת, הממשלה היא שתכריע. סעיף זה מבטיח הליך חקיקה מקצועי ומסודר אשר יגיע מתוך המשרד בעל הנגיעה הגדולה ביותר לתזכיר, תוך הבטחת שיתוף פעולה והיוועצות משפטית בין הגורמים הרלוונטיים, ויצירת עמדה משפטית אחידה וקוהרנטית על פי החלטת הממשלה במקרי מחלוקת בין היועצים המשפטיים.

סעיף 7 קובע כי שר המשפטים יהיה האחראי על ביצוע הוראות החוק המוצע ויהיה מוסמך לקבוע תקנות לביצועו. בכך מובטחת מסגרת ברורה ליישום החוק ולפיקוח על אופן ביצועו.

לסיכום, הצעת החוק מבקשת לחזק את עצמאותם של היועצים המשפטיים של המשרדים הממשלתיים, מתוך הכרה במומחיותם ובחשיבות תפקידם בשמירה על שלטון החוק וקבלת החלטות מבוססות משפטית. העצמת היועצים המשפטיים תוביל לשיפור משמעותי בתפקוד המשפטי של הממשלה ותסייע בהגברת אמון הציבור במערכת המשפטית והמינהלית.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

ז' באייר התשפ"ה (05.05.2025)